Informativa sulla privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy")

Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2026

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è **Come Butta S.r.l.** ("Come Butta", "noi"), con sede legale in Corso Ventidue Marzo 30, 20135 Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14941800964, REA MI-2816931, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato.

Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali puoi scriverci a:

- e-mail: info@comebutta.com
- PEC: amm.comebutta.srl@pec.it
- posta: Come Butta S.r.l., Corso Ventidue Marzo 30, 20135 Milano

Come Butta non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), non ricorrendo i presupposti dell'art. 37 GDPR.

2. A chi si rivolge questa informativa

La presente informativa riguarda i dati personali trattati da Come Butta:

- (a) quando visiti il sito www.comebutta.com (il "Sito");
- (b) quando ci contatti (via e-mail, telefono o altri canali);
- (c) nella gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con i nostri clienti e fornitori, inclusi i relativi referenti;
- (d) quando utilizzi la web-app Come Butta disponibile su app.comebutta.com (la "Piattaforma").

2.1 Dati trattati nella Piattaforma per conto dei clienti

La Piattaforma è concessa in licenza a imprese e organizzazioni (i "Clienti", ad esempio proprietari o gestori di immobili) che la usano per monitorare i rifiuti dei propri immobili. Per i dati personali inseriti o generati nella Piattaforma nell'ambito di tale utilizzo (es. dati degli utenti invitati dal Cliente, registrazioni dei ritiri), **il titolare del trattamento è il Cliente**, mentre Come Butta agisce quale **responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di un apposito accordo e secondo le istruzioni del Cliente.

Se utilizzi la Piattaforma perché sei dipendente, collaboratore o fornitore di un Cliente, per conoscere in dettaglio finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione puoi fare riferimento all'informativa del Cliente e rivolgerti a quest'ultimo per esercitare i tuoi diritti. Se ti rivolgi a noi, inoltreremo prontamente la richiesta al Cliente interessato e lo assisteremo nel darvi riscontro. Le informazioni riportate di seguito sulla Piattaforma sono fornite per trasparenza.

3. Quali dati trattiamo

3.1 Dati di navigazione

I sistemi informatici che gestiscono il Sito e la Piattaforma acquisiscono, nel normale funzionamento, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli Internet: indirizzo IP, data e ora della

richiesta, risorsa richiesta, codice di risposta, tipo di browser e sistema operativo. Sono usati per garantire il funzionamento e la sicurezza dei servizi e per accertare eventuali responsabilità in caso di illeciti.

3.2 Dati forniti volontariamente

Quando ci scrivi o ci contatti trattiamo i dati che ci comunichi: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, società di appartenenza, ruolo e il contenuto del messaggio.

3.3 Dati di clienti, fornitori e referenti

Dati identificativi e di contatto dei referenti (nome, cognome, ruolo, e-mail, telefono, PEC), dati societari, fiscali e di fatturazione, dati di pagamento (es. coordinate bancarie) e corrispondenza relativa al rapporto.

3.4 Dati trattati nella Piattaforma

- **Dati dell'account**: nome, cognome, indirizzo e-mail, credenziali di accesso (la password è gestita in forma cifrata dal servizio di autenticazione e non è mai visibile a Come Butta), ruolo e permessi, immobili e aree assegnati, preferenze di notifica.
- **Dati di utilizzo**: registrazioni effettuate (es. livelli di riempimento dei contenitori, data e ora dei ritiri), con l'indicazione dell'utente che le ha inserite, modificate o approvate, e log tecnici di accesso e di sicurezza.
- **Foto degli oggetti fuori formato**, se la funzione è attivata dal Cliente: l'immagine, l'eventuale nota, data e ora dello scatto e l'utente che l'ha scattata. Le foto servono a documentare oggetti che non possono essere conferiti nei contenitori (es. arredi o apparecchiature) e non dovrebbero ritrarre persone; tuttavia possono comparire in modo occasionale persone, volti, targhe o altri elementi che consentono di identificare una persona.
- **Dati relativi agli immobili**: anagrafica degli immobili, contenitori e calendari di raccolta; di norma non sono dati personali, salvo quando riferibili a persone fisiche (es. referenti o ditte individuali).

La Piattaforma non è progettata per trattare categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) né dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR): ti chiediamo di non inserirli.

3.5 Fotocamera del dispositivo e foto

La Piattaforma può chiederti l'accesso alla fotocamera del dispositivo. Il permesso è gestito dal browser e puoi revocarlo in qualsiasi momento.

- **Lettura dei QR code**: l'immagine è elaborata solo sul tuo dispositivo per decodificare il QR code; nessuna immagine o video viene registrato o inviato ai nostri server.
- **Foto degli oggetti fuori formato**: se la funzione è attiva, le foto che scatti vengono ridotte e private dei metadati (compresa la posizione) direttamente sul dispositivo, restano sul dispositivo fino alla sincronizzazione e sono poi salvate in forma cifrata su server nell'Unione Europea. Sono visibili solo agli utenti del Cliente con ruolo di gestione, tramite collegamenti temporanei.

Quando scatti una foto inquadra solo l'oggetto ed evita persone, volti, targhe e documenti; se compare qualcuno, ripeti la foto. Sulle foto non effettuiamo riconoscimento facciale né altre elaborazioni biometriche: le immagini non sono quindi trattate come dati biometrici ai sensi dell'art. 9 GDPR.

4. Finalità e basi giuridiche

Finalità	Base giuridica (art. 6 GDPR)
Garantire il funzionamento, la sicurezza e la prevenzione di abusi del Sito e della Piattaforma	Legittimo interesse di Come Butta (art. 6.1.f)

Rispondere alle tue richieste di informazioni e preparare offerte	Esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta (art. 6.1.b)
Stipulare ed eseguire i contratti con clienti e fornitori, gestire fatturazione, pagamenti e assistenza	Esecuzione del contratto (art. 6.1.b); per i referenti di persone giuridiche, legittimo interesse alla gestione del rapporto (art. 6.1.f)
Adempiere a obblighi di legge (es. fiscali e contabili) e a richieste delle autorità	Obbligo legale (art. 6.1.c)
Erogare la Piattaforma ai Clienti (creazione account, accessi, notifiche e e-mail di servizio, assistenza)	Trattamento svolto per conto del Cliente titolare (art. 28 GDPR), sulla base giuridica individuata da quest'ultimo
Accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale	Legittimo interesse di Come Butta (art. 6.1.f)
Misurare l'utilizzo del Sito e svolgere attività di marketing e pubblicità online (es. Google Analytics, Google Ads), se e quando attivate	Consenso (art. 6.1.a), revocabile in qualsiasi momento

Come Butta può inoltre elaborare statistiche e studi partendo dai dati della Piattaforma solo dopo averli resi **anonimi**, cioè in modo tale da non consentire in alcun modo la re-identificazione degli interessati; i dati anonimi non sono dati personali e non sono ceduti a terzi.

5. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati di navigazione è necessario per l'uso del Sito e della Piattaforma. Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali e di legge è necessario: in mancanza non potremo rispondere alle richieste, stipulare o eseguire il contratto o attivare l'account. Il consenso per finalità di statistica e marketing, quando richiesto, è facoltativo e il suo mancato rilascio non pregiudica l'uso dei servizi.

6. Modalità del trattamento e sicurezza

I dati sono trattati con strumenti elettronici, da personale autorizzato e vincolato alla riservatezza, adottando misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra cui: cifratura delle comunicazioni (HTTPS/TLS), cifratura dei dati a riposo, autenticazione con credenziali personali, controllo degli accessi per ruolo, backup e registrazione degli accessi. Non effettuiamo processi decisionali interamente automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici o analogamente significativi sugli interessati (art. 22 GDPR). Le stime dei quantitativi di rifiuti elaborate dalla Piattaforma riguardano gli immobili e non costituiscono decisioni sulle persone.

7. Destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati, nei limiti necessari, a:

- **fornitori che trattano dati per nostro conto** in qualità di responsabili o sub-responsabili del trattamento, vincolati da accordi ai sensi dell'art. 28 GDPR:
  - Amazon Web Services EMEA SARL (Lussemburgo): infrastruttura cloud, hosting, database, autenticazione degli utenti; i dati sono conservati nella region AWS Europa (Milano);
  - MailerSend: invio delle e-mail di servizio (es. inviti, recupero password, notifiche);
  - Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads), solo se e quando attivati e previo tuo consenso;

- consulenti e professionisti (es. commercialista, legali), istituti bancari, autorità pubbliche quando previsto dalla legge;
- per i dati della Piattaforma, il Cliente titolare del trattamento e i soggetti da questo autorizzati.

I dati non sono diffusi né venduti. L'elenco aggiornato dei fornitori è disponibile su richiesta scrivendo a info@comebutta.com.

8. Trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I dati sono conservati su server situati nell'Unione Europea. Alcuni fornitori appartengono a gruppi con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo (es. Stati Uniti) e potrebbero accedere ai dati, ad esempio per finalità di assistenza tecnica o per l'erogazione della rete di distribuzione dei contenuti (CDN). In tal caso il trasferimento avviene solo in presenza di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 44 e seguenti GDPR, quali una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (incluso l'EU-U.S. Data Privacy Framework, per i fornitori certificati) o le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione. Per i dati della Piattaforma, i trasferimenti avvengono solo nei limiti autorizzati dal Cliente. Puoi chiedere copia delle garanzie adottate scrivendo a info@comebutta.com.

9. Per quanto tempo conserviamo i dati

Dati	Periodo di conservazione
Dati di navigazione e log tecnici	Fino a 12 mesi, salvo necessità di accertamento di illeciti
Richieste di contatto non seguite da un contratto	24 mesi dall'ultimo contatto
Dati contrattuali, contabili e fiscali	Per la durata del contratto e 10 anni dalla sua cessazione (art. 2220 c.c.), o il maggior termine richiesto dalla legge o necessario per la tutela dei diritti
Foto degli oggetti fuori formato	12 mesi dallo scatto e comunque non oltre la cessazione del contratto con il Cliente
Dati della Piattaforma (account e registrazioni)	Per la durata del contratto con il Cliente; alla cessazione sono restituiti al Cliente e cancellati secondo quanto previsto dal contratto e dalle istruzioni del Cliente, salvo obblighi di legge
Dati trattati con il tuo consenso (statistica e marketing)	Fino alla revoca del consenso e comunque non oltre i termini indicati nella cookie policy

Decorsi tali periodi i dati sono cancellati o resi anonimi.

10. Cookie e tecnologie simili

Alla data di questa informativa il Sito non utilizza cookie di profilazione né strumenti di analisi o pubblicità di terze parti.

La Piattaforma utilizza esclusivamente strumenti tecnici necessari al suo funzionamento, tra cui la memoria locale del browser (local storage) per mantenere la sessione di accesso, salvare le preferenze di visualizzazione e conservare temporaneamente le registrazioni effettuate senza connessione Internet fino

alla loro sincronizzazione. Questi strumenti non richiedono il consenso (art. 122 Codice Privacy) e i relativi dati restano sul tuo dispositivo finché non effettui il logout o cancelli i dati del browser.

Qualora in futuro venissero introdotti strumenti di analisi o di marketing (es. Google Analytics, Google Ads), questi saranno attivati solo previo consenso raccolto tramite apposito banner, che ti consentirà di accettare, rifiutare o personalizzare le tue scelte, e la presente informativa sarà aggiornata con una specifica cookie policy.

11. I tuoi diritti

Nei limiti previsti dal GDPR hai diritto di:

- accedere ai tuoi dati e ottenerne copia (art. 15);
- ottenerne la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- ottenerne la cancellazione (art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli a un altro titolare (portabilità, art. 20);
- **opporti in qualsiasi momento** al trattamento basato sul legittimo interesse, per motivi connessi alla tua situazione particolare (art. 21);
- revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca (art. 7.3).

Puoi esercitare i diritti scrivendo a info@comebutta.com o alla PEC amm.comebutta.srl@pec.it. Ti risponderemo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi più complessi. Potremo chiederti informazioni utili a verificare la tua identità.

Se ritieni che il trattamento violi il GDPR, hai diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'autorità di controllo dello Stato UE in cui risiedi o lavori.

12. Minori

I servizi di Come Butta sono rivolti a imprese e professionisti e non sono destinati a minori di 18 anni.

13. Modifiche

Possiamo aggiornare questa informativa, ad esempio in caso di modifiche normative o dei servizi offerti. La versione in vigore è sempre pubblicata sul Sito con la data dell'ultimo aggiornamento; in caso di modifiche rilevanti ne daremo comunicazione agli utenti della Piattaforma.